PROYECTO DE LEY

Ley de retorno: ampliación del Programa RAÍCES

Amplía RAÍCES a profesionales de todas las áreas, crea la Ventanilla Única de Retorno en consulados y Migraciones, fija 90 días y trámite digital para la convalidación ministerial de títulos e invita a las universidades a sumarse por convenio, ordena el reconocimiento de aportes por convenios y crea la red de la diáspora y la serie oficial de emigración y retorno.

Propuesta 55: Que los que se fueron vuelvan
Cuándo: Fase II (años 2–3): envío al inicio de la Fase II; ventanilla y meta de 100 científicos por año desde la Fase II; red de la diáspora plena en la Fase III. El gasto se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Según una estimación oficial informada al Congreso por la Jefatura de Gabinete de Ministros en noviembre de 2024, cerca de 1,8 millones de argentinos residían en el exterior en 2023. La emigración se intensifica en cada crisis y alcanza en especial a jóvenes y profesionales formados por el sistema educativo del país, que no cuenta con una serie oficial que la mida. La Ley N° 26.421 declaró política de Estado al Programa RAÍCES, que repatrió investigadores durante casi dos décadas, pero su alcance se limita a la ciencia. El presente proyecto lo amplía a los profesionales de todas las áreas y remueve las trabas concretas del regreso: crea una ventanilla única de retorno, digital y con atención en los consulados y en la Dirección Nacional de Migraciones, que reúne en un solo expediente la convalidación de títulos, el reconocimiento de aportes por los convenios de seguridad social y la información sobre el ingreso de bienes personales. Fija un plazo máximo de noventa días y un trámite digital para la convalidación ministerial de títulos y, con respeto de la autonomía universitaria, invita a las universidades nacionales a adoptarlo por convenio, con publicación de sus plazos. Prevé además líneas de reinserción, una red voluntaria de la diáspora y una serie oficial de emigración y retorno a cargo del INDEC y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece medidas para retener y repatriar a profesionales formados en el país y para vincular a quienes residen en el exterior: a) amplía el Programa RAÍCES a los profesionales de todas las áreas; b) crea la Ventanilla Única de Retorno; c) fija un plazo máximo y un trámite digital para la convalidación de títulos extranjeros; d) ordena el reconocimiento de aportes previsionales por convenios; e) prevé líneas de reinserción y una red de la diáspora; y f) dispone una serie oficial de emigración y retorno.

Capítulo II – Programa RAÍCES y reinserción

ARTÍCULO 2°.- Ampliación del Programa RAÍCES. El Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAÍCES), declarado política de Estado por el artículo 1° de la Ley N° 26.421, comprende, además de los investigadores y científicos, a los profesionales de todas las áreas del conocimiento que residan en el exterior y deseen volver al país o vincularse con él.

ARTÍCULO 3°.- Líneas de reinserción. La autoridad de aplicación promoverá líneas de reinserción en universidades, organismos científicos y empresas, mediante contratos de mediano plazo y convocatorias con fechas publicadas, que podrán ser cofinanciadas por las instituciones de destino. Las de investigación se coordinarán con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para el ingreso a su carrera de investigador.

Capítulo III – Ventanilla Única de Retorno

ARTÍCULO 4°.- Creación. Créase la Ventanilla Única de Retorno, de carácter digital, con puntos de atención en las representaciones consulares de la República y en las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones. La persona que solicite su atención tendrá un único expediente digital, en el que presentará cada documento una sola vez.

ARTÍCULO 5°.- Funciones. La Ventanilla Única de Retorno: a) informa y orienta sobre el retorno; b) inicia y sigue el trámite de convalidación o reválida de títulos; c) gestiona el reconocimiento de aportes previsionales conforme el Capítulo V; d) informa y tramita las franquicias del régimen de equipaje y de bienes personales previstas en el Código Aduanero y su reglamentación; e) orienta sobre el reconocimiento de estudios de los hijos ante las jurisdicciones educativas; y f) vincula a la persona con las líneas de reinserción y con el Portal Empleo.

ARTÍCULO 6°.- Plazos e información. La Ventanilla Única de Retorno dará curso a cada solicitud ante el organismo competente dentro de los diez (10) días hábiles y publicará cada trimestre la cantidad de solicitudes, los plazos de cada trámite y su resultado, sin datos que permitan identificar a las personas.

Capítulo IV – Títulos

ARTÍCULO 7°.- Convalidación ministerial en plazo máximo. La autoridad nacional en materia educativa resolverá las solicitudes de convalidación de títulos universitarios y técnicos extranjeros que le correspondan en un plazo máximo de noventa (90) días corridos, mediante un trámite totalmente digital. Cuando la evaluación requiera exámenes o prácticas supervisadas complementarias, el plazo se suspenderá solo durante el tiempo que dependa de la persona solicitante. La autoridad publicará los plazos efectivos de cada trámite.

ARTÍCULO 8°.- Invitación a las universidades nacionales. Se invita a las universidades nacionales a adoptar, mediante convenio con la autoridad nacional en materia educativa y en ejercicio de la atribución de revalidar títulos extranjeros que les reconoce el inciso k) del artículo 29 de la Ley N° 24.521, el plazo máximo y el trámite digital del artículo anterior. La autoridad publicará los convenios firmados y los plazos efectivos de reválida de cada universidad.

Capítulo V – Aportes previsionales

ARTÍCULO 9°.- Reconocimiento de aportes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará, a pedido de la persona que retorna y a través de la Ventanilla Única de Retorno, los convenios de seguridad social vigentes, entre ellos los celebrados con el Reino de España (Leyes N° 25.707 y N° 26.273) y con la República Italiana (Ley N° 22.861) y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (Ley N° 26.603). El ministerio con competencia en relaciones exteriores promoverá la celebración o ampliación de convenios con los países en que residan más argentinos.

Capítulo VI – Diáspora e información estadística

ARTÍCULO 10°.- Red de la diáspora. La autoridad de aplicación organizará, en el marco del Programa RAÍCES, una red de argentinos en el exterior con registro voluntario para mentorías, docencia, inversión, proyectos conjuntos y trabajo a distancia. La inscripción requerirá el consentimiento expreso de la persona, que podrá retirarlo en cualquier momento, y sus datos se tratarán conforme la normativa de protección de datos personales.

ARTÍCULO 11°.- Serie oficial de emigración y retorno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección Nacional de Migraciones elaborarán y publicarán cada año una serie oficial de emigración y retorno de argentinos, con apertura por nivel educativo cuando la información lo permita, sobre la base de los registros de entradas y salidas y de otras fuentes administrativas.

Capítulo VII – Metas, financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Metas. Son metas de la presente ley la repatriación de cien (100) científicos por año desde el primer ejercicio completo de su vigencia y un saldo migratorio positivo de argentinos con título universitario al 10 de diciembre de 2031, medido con la serie del artículo 11. La autoridad de aplicación informará cada año su cumplimiento al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Las líneas de reinserción se financian con los créditos de la función ciencia y técnica previstos en el artículo 5° de la Ley N° 27.614, en el texto de la Ley N° [—], que incluyen el programa de regreso de investigadores emigrados, y con los aportes de las instituciones de destino. La Ventanilla Única de Retorno y las demás tareas de la presente ley se atienden con los créditos ordinarios de los organismos intervinientes. El mayor gasto se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 14°.- Autoridad de aplicación. La autoridad nacional en ciencia, tecnología e innovación que designe el Poder Ejecutivo nacional es la autoridad de aplicación de la presente ley, sin perjuicio de las competencias de la autoridad educativa, de la Dirección Nacional de Migraciones, de la red consular y de la ANSES en sus respectivas materias.

ARTÍCULO 15°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.